

# 秘密保持契約（NDA）の締結

法務 / 業務手順

## 1. いつ必要か

- 未公開の技術情報や顧客情報を相手に開示する前。開示してからでは意味がない。
- 協業や取引の検討を始める最初の段階で締結する。

## 2. 自社ひな形の主な条件

- 秘密保持期間は契約終了後3年
- 目的外使用の禁止
- 第三者への開示は事前の書面承諾が必要
- 返還・破棄義務

## 3. 判断のポイント

- 一方的にこちらだけが義務を負う片務型は避ける。原則は双務型。
- 秘密情報の定義が広すぎないか確認する。「開示した一切の情報」は実務上守れない。

## 4. 決裁

- 自社ひな形どおりなら法務課長の承認で締結可。修正が入る場合は管理部長の承認が必要。